

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4736/2537

นาย บุญ ธรรม สมบูรณ์ สงค์
บริษัท การบินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

การที่จะพิจารณาว่าการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้นต้องพิจารณาที่เหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุจริงหรือไม่และเหตุนั้นเป็นเหตุที่สมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างหรือไม่ ส่วนกรณีที่จะต้องมีการสอบสวนถึงเหตุนั้นก่อนหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะนำมาเป็นหลักในการพิจารณาว่าถ้าไม่มีการสอบสวนตามระเบียบแล้วย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหาได้ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชามีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริต ทำให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจโจทก์อีกต่อไป จำเลยจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และย่อมถือได้ว่าโจทก์ได้กระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515ครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการผู้จัดการกอง

การเดินทาง ได้รับค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท ค่ารถเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 27 ของเดือน ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบ ไม่ปรากฏเหตุแห่งความผิด เป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงและจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนเกษียณอายุทำให้โจทก์เสียหายและเสียสิทธิประโยชน์ที่จำเลยได้ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุและครอบครัว โดยสารเครื่องบินของจำเลยโดยไม่เสียค่าโดยสารปีละ 2 ครั้ง ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 3,790,000 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 60,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินสองรายการดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยให้สิทธิประโยชน์แก่โจทก์และครอบครัวที่จะโดยสารเครื่องบินของจำเลย โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารปีละ 2 ครั้ง ด้วย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยครั้งสุดท้ายได้รับค่าจ้างเดือนละ 29,495 บาท ค่ารถเดือนละ 5,000 บาท จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ร่วมพิจารณาร่างสัญญาจ้างรถรับส่งผู้โดยสารกับบริษัทซีเซโรเนคอมเมอร์เชียล จำกัด โดยหละหลวมผิดวิสัยพนักงานระดับผู้อำนวยการนอกจากนั้นขณะทำสัญญารถร่วมก็ไม่มีสัญญาค้ำประกันของธนาคารอันเป็นการทำผิดวิสัยตามระเบียบ จำเลยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2521 ตอนที่ 2 ว่าด้วยวินัยการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ข้อ 3 ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตต่อหน้าที่จำเลยจึงไม่ไว้วางใจและไม่ประสงค์จะให้โจทก์ทำงานกับจำเลยอีกต่อไปและโจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดปรากฏชัดแจ้ง จำเลยมีอำนาจลงโทษโจทก์ได้โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่จำเลยก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยแล้วการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับค่าเสียหายขาดอายุความ โจทก์

ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยให้สิทธิโดยสารเครื่องบินแกโจทก์และครอบครัว เพราะตามระเบียบของจำเลยกำหนดไว้ว่าเป็นการให้ จำเลยมีสิทธิจะยกเลิก เรียกคืนหรือระงับการใช้บัตรโดยสารนั้นเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปเมื่อใดก็ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าระเบียบของจำเลยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2521 ข้อ 2 ที่ศาลแรงงานกลางยกมาวินิจฉัยเป็นเรื่องนิยามศัพท์คำว่า "เลิกจ้าง" เท่านั้น เมื่อการเลิกจ้างเป็นมาตรการลงโทษสถานหนึ่ง การลงโทษสถานนี้ได้ก็ต้องมีการสอบสวนก่อน จำเลยลงโทษเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบ ย่อมเป็นการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาที่เหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุจริงหรือไม่และเหตุนั้นเป็นเหตุที่สมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างหรือไม่ส่วนกรณีที่จะต้องมีการสอบสวนถึงเหตุนั้นก่อนหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง จะนำมาเป็นหลักในการพิจารณาว่าถ้าไม่มีการสอบสวนตามระเบียบแล้ว ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหาได้ไม่ สำหรับพฤติการณ์แห่งคดีนี้ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา มีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริต ทำให้จำเลยไม่อาจไว้วางใจโจทก์อีกต่อไป จำเลยจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่า โจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับโจทก์และครอบครัวถ้าโจทก์ได้ทำงานต่อไปจนเกษียณอายุนั้น เห็นว่าเมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์

รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจบริหารสูงสุดของจำเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ของโจทก์ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดย
ชอบและโจทก์ก็มิได้ทำงานกับจำเลยจนเกษียณอายุโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ในเรื่องบำตรโดยสารเครื่องบินตามฟ้องได้อุทธรณ์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ